

2-Kazus (Muammoli vaziyat)

1) 2025-yil sentabr oyida Toshkent shahrida joylashgan maktab direktori yakshanba kuni barcha maktab o'quvchilarini maktabga chaqirib, ularga hashar ekanligini aytadi. 2) Yakshanba kuni 10-sinf o'quvchilaridan iborat guruh maktab hovlisini tozalayotganda maktab direktori kelib yo'qlama qiladi hamda 14 nafar bolaning kelmaganligini aniqlaydi. 3) Direktor sinf rahbarlarini mas'uliyatsizlikda ayblab, ularga juda qattiq baqirib, barcha kelmagan o'quvchilarning raqamlarini zudlik bilan o'ziga berishlarini so'raydi. 4) Barcha kelmagan o'quvchilarga telefon orqali aloqaga chiqib, ularni haqoratlaydi. 5) Buni ko'rgan A. Samadov bu holatni videoga olib, uyga borib o'zining Instagram'dagi shaxsiy blogiga videoni joylaydi. 6) Ushbu Instagram sahifasidagi ma'lumotlardan kun.uz va qalampir.uz singari boshqa OAVlar ham foydalanib, videoni internetda maqola shaklida e'lon qiladi. 7) Buni ko'rgan direktor esa ushbu harakatlar noqonuniy ekanligini aytib, internetdan zudlik bilan ushbu ma'lumotlarni o'chirib tashlashni talab qiladi. 8) OAV vakillari esa ushbu holatni senzura deb hisoblab, prokuratura organlariga shikoyat qilishadi.

Javob:

1. Ushbu kazusda konstitutsiyaviy huquqning qanday fundamental tushuncha, prinsip va munosabatlari mavjud? Ularning mohiyatini tushuntirib bering.

Yuqoridagi muammoli vaziyatimizdagi konstitutsiyaviy huquqning fundamental tushuncha, prinsip, va munosabatlarini tahlil qilishni boshlaymiz. Ya'ni, yuqoridagi vaziyatimizda, maktab direktori yakshanba kuni o'quvchilarga hashar tashkil etganligi va hasharga kelmagan o'quvchilar bilan telefon orqali bog'lanib, ularni haqorat qilganligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni, bu yerda haqorat qilish bu shaxsning sha'ni va qadr-qimmatini qasddan kamsitish deb O'zbRes MJTK 41-moddasida belgilab qo'yilgan. Demak yuqoridagi normaga ko'ra haqorat qilish bu shaxsni kamsitish hisoblanadi, demak O'zbekiston Respublikasi

Konstitutsiyaning 26-moddasi 1-qismiga ko'ra insonning sha'ni, qadr-qimmati daxlsizdir. Hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas deb belgilanganligini inobatga olsak, yuqoridagi vaziyatda ham, maktab direktori 14 yoshli o'quvchilarni haqorat qilmoqda. Bundan tashqari biz, yuqoridagi vaziyatda direktorning o'quvchilarni majburiy tartibda hasharga jalb qilganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni **majburiy mehnat** - bu ish beruvchi yoki fuqaro tomonidan biron-bir jazoni qo'llash bilan tahdid qilish orqali shuningdek mehnat intizomini saqlash maqsadida fuqaroning ixtiyoriga xilof ravishda majburiy ravishda ish yoki xizmat bajartirish hisoblanadi. Shuningdek, **A.Samadov** yuqoridagi vaziyatni videoga olib, o'zining **shaxsiy blogiga** buni joylaydi va bu **OAV vakillari** tomonida ommaga maqola shaklida tarqatilgan va bu maktab direktori tomonidan noqonuniy harakat deya baholanib, o'chirishni talab qilgan. OAV vakillari esa bu harakatni **senzura** deb aytishgan. Demak, **Senzuraga** ta'rif beradigan bo'lsak, nashrlar, radioeshittirishlar va teleko'rsatuvlarning mazmuni ustidan nazorat hisoblanib, mansabdor shaxslar, davlat organlari, tashkilotlari, muassasalari, jamoat birlashmalarining ommaviy axborot vositalari tomonidan tayyorlangan, xabarlar va ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlarni oldindan kelishish harakatida namoyon bo'ladi deb olimlarimiz o'z fikrlarini bildirishgan. **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 82 -moddasiga** ko'ra **senzuraga** yo'l qo'yilmaydi.

Ikkinchidan, yuqoridagi vaziyatimizga oid bo'lgan konstitutsiyaviy huquqiy prinsiplarni tahlil qilishdan oldin, Konstitutsiyaviy prinsiplar o'zi nima ekanligiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni olimlarimiz "**Prinsip** - bu rahbariy g'oya, asosiy qoida demakdir. Prinsip konstitutsiyaning yuridik tabiati hamda mohiyatiga ta'sir qiladigan, ularni aks ettiradigan asosiy g'oyalardir" deya o'z fikrlarini bildirishgan. Demak, yuqoridagi vaziyatimizga tegishli bo'lgan bo'lgan prinsiplardan biri bu "**Qonuniylik**" prinsipidir, ya'ni jamiyatning hamda davlat organlarining normal faoliyatini amalga oshirilishining asosi hisoblanadi. **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 15-moddasiga** ko'ra davlat organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi** va qonunlariga rioya qilishliklari shart. Ya'ni yuqoridagi vaziyatimizda 14 yoshli bolalarning **O'zbekiston Respublikasi**

Konstitutsiyaning 26-moddasida belgilab qo'yilgan sha'ni, qadr-qimmatini daxlsizligi huquqi bor ekanligi hamda uning **21-moddasi** birinchi qismidagi "Hech kimga uning roziligisiz majburiyat yuklatilishi mumkin emas"ligi qoidalari maktab direktori tomonidan buzilishida ko'rishimiz.

Uchinchidan, yuqoridagi konstitutsiyaviy huquqiy munosabatlar tahlil qilishdan oldin Konstitutsiyaviy huquqiy munosabatlar tushunchasiga ta'rif ecrib o'tamiz. Ya'ni **Konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlar** - bu Konstitutsiyaviy huquq normalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarga aytiladi deb fikr bildirishgan. Shuningdek, **Konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlar** muayyan xususiyatlarga ega ekanligi va Konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlar konstitutsiyaviy huquq normalari bilan tartibga solinadigan ijtimoiy munosabatlarning bir qismi ekanligini ko'rsatib o'tishgan. Shuningdek, Konstitutsiyaviy-huquqiy munosabatlarning ishtirokchilari mavjud bo'ladi. Yuqoridagi muammoli vaziyatimizda, maktab direktorining o'quvchilar hamda OAV vakillari bilan bo'lgan munosabati yuzaga kelganligi bizga ma'lum.

Yuqorida biz vaziyatga oid prinsiplarni, tushunchalarni va munosabatlarni konstitutsiya va konstitutsiyaviy huquqiy normalar orqali, qolaversa nazariy ma'lumotlar orqali asoslab ketdik. Bunda qonunchilik hujjatlari va olimlar fikridan, ya'ni doktrinal manbalardan foydalandik.

2. Ushbu vaziyat yuzasidan qonunchilik hujjatlarini topgan xolda tegishli huquq normalarini qo'llang.

Yuqoridagi vaziyatimizdan bizga ma'lumki, maktab direktori o'quvchilarni yakshanba kuni majburiy tartibda hasharga chaqirgan. Ya'ni **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21-moddasi 1-qismiga** ko'ra ya'ni Hech kimga uning roziligisiz qonunchilikda belgilanmagan majburiyat yuklatilishi mumkin emas deb belgilangan. Bundan tashqari 1992-yilda qabul qilingan **"Majburiy mehnat tog'risidagi"** konvensiyasi **4-moddasi 1-qismiga** ko'ra "Vakolatli hokimiyat organi xususiy shaxslar, kompaniyalar yoki birlashmalar maanfaati uchun zo'raki yoki majburiy

mehnat tayinalamaydi yoki tayinlashga ruxsat bermaydi". Demak yuqoridagi normlarni sharhlaydigan bo'lsak, Vakolatli davlat organlari, mansabdor shaxslar har qanday holatda ham qonunchilikda belgilanmagan hamda ularning manfaatlariga zid keluvchi vazifalarni topshirishi mumkin emas. Bundan tashqari maktab direktori tomonidan o'quvchilarning kelmaganligi tufayli ularga haqorat qilganligini ham muammoli vaziyatda ko'rishimiz mumkin. **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 13-moddasiga ko'ra** "O'zbekiston Respublikasida demokratiya umuminsoniy prinsiplarga asoslanadi, ularga ko'ra inson, uning hayoti, sha'ni, qadr-qimmati, va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanadi." Demak bu normaga ko'ra, insonning sha'ni va qadr-qimmati oliy qadriyatdir va hech kim bu huquqini buzishligi mumkin emas. **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 26-moddasiga ko'ra** esa Inson sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdir, va hech narsa ularni kamsitish uchun asos bo'lishi mumkin emas. Demak normani sharhlaydigan bo'lsak, barcha insonlar o'zlarining, sha'ni qadr qimmati daxlsizligi huquqiga ega, shu sababdan hech kim kamsitilishi mumkin emas, hattoki qonun bilan ham buni belgilab bo'lmaydi. Yuqoridagi vaziyatda esa maktab direktorining o'quvchilarga baqirib, ularni haqorat qilganini ko'rishimiz mumkin.

Tahlilni davom ettiradigan bo'lsak, buni ko'rgan A.Samadov, holatni video-tasvirga olib shaxsiy blogiga joyalaganligini va undan OAV vakillari olib ommaga maqola sifatida taqdim qilganligini ko'rishimiz mumkin. **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 33-moddasi 2-qismiga ko'ra** "Har kim istalgan axborotni izlash, olish, va tarqatish huquqiga ega ekanligi qoidasi belgilangan". Demak, bu normaga ko'ra har kim o'zi xohlagan ma'lumotini tarqatishi mumkin. A.Samadov ham video tasvirni shu huquqining kafolatlanganligi asosida ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgan. Bundan tashqari ushbu moddaning 4-qismida axborotni olish, tarqatish, va izlash huquqi cheklanishi mumkin bo'lgan holatlar keltirilgan. Ya'ni faqat qonunga muvofiq, konstitutsiyaviy tuzumni, axolining sog'lig'ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish va boshqa shu kabi holatlarda bu huquqning cheklanishini ko'rishimiz mumkin. Demak, agar biz tarqatayorgan, izlayotgan va olayotgan ma'lumot kimningdir huquq va

erkinliklarini buzilishiga olib keladigan bo'lsa, bu huquq cheklanadi. Yuqoridagi vaziyatda A.Samadovning video tasvirni tarqatganligi direktorning huquqlarini ya'ni sha'ni, qadr-qimmatini kamsitilishiga sabab bo'lgan bo'lsa, A.Samadovning bu axborotni tarqatish huquqi cheklanishi mumkin. Bundan tashqari, vaziyatda OAV vakillarining bu ma'lumotni olib, tarqatganligi ham keltirib o'tilgan. **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 81-moddasi 1-qismi** hamda "**Ommaviy axborot vositalari to'g'risida**"gi qonuninng **5-moddalariga** ko'ra ommaviy axborot vositalari erkinligi va qonunga muvofiq ish olib borishlari qayd etilgan. Ushbu qonunning **6-moddasida** ommaviy axborot vositalari erkinligining suistem'mol qilishga yo'l qo'ymasligi keltirilgan bo'lib, ushbu moddaning **9-xatboshisida** ommaviy axborot vositalari orqali fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro'sini tahqirlash, shaxsiy hayotiga aralashish taqiqlanishi belgilab qo'yilgan. Demak normalarni sharhlaydigan bo'lsak, **OAV** o'z faoliyatini qonunga muvofiq amalga oshiradi va e'lon qilayotgan ma'lumotlari fuqarolarning sha'ni va qadr-qimmatini kamsitishga olib kelmasligi kerak. Yuqoridagi vaziyatda, **OAV** tarqatgan maqola direktorning sha'ni, qadr-qimmari yoki ishanlik obro'siga putur yetkazganligi keltirib o'tilmagan, faqatgina maktab direktori uni "noqonuniy" deb aytganligini ko'rishimiz mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 55-moddasiga 1-qismiga ko'ra, Har kim o'z huquq va erkinliklarini qonunda taqiqlanmagan barcha usullar bilan himoya qilishga haqli ekanligi keltirib o'tilgan, ya'ni fuqarolar o'z huquq va erkinliklarini himoya qilishliklari va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 40-moddasiga asosan, davlat organlariga, mansabdor shaxslarga, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlariga ariza, taklif, shikoyat lar bilan chiqishlari mumkin. Yuqoridagi vaziyatimizda ham OAV vakillarining **Prokuratura** organlariga shikoyat tarzidagi murojaatini ko'rishimiz mumkin.

3. Holatni Konstitutsiya bilan boglab huquqiy tahlil qiling va huquqiy argumentlar bilan pozitsiyangiz hamda asoslantirilgan xulosangiz (yechimingiz) ni taqdim qiling.

Yuqoridagi muammoli vaziyatimizga xulosa qiladigan bo'lsak, maktab direktorining maktab o'quvchilarini hasharga ya'ni majburiy mehnatga jalb qilishi **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 44-moddasi 2-qismiga** zid hisoblanadi. Ya'ni Bolalar mehnatining bolaning sog'ligiga, aqliy rivojlanishiga xavf soluvchi hamda ularning ta'lim olishiga to'sqinlik qiluvchi har qanday harakat taqiqlanishi keltirib o'tilgan. Bundan tashqari **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 13-moddasi 1-qismiga** ko'ra inson, uning hayoti, sha'ni, qadr-qimmati va boshqa ajralmas huquqlari oliy qadriyat hisoblanishi qoidasi belgilangan. Bundan tashqari, **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 26-moddasiga** ko'ra insonning sha'ni va qadr-qimmati daxlsizdligi va hech narsa uni kamsitish uchun asos bo'la olmasligi belgilangan ekan, maktab direktorining o'quvchi va o'qituvchilarga qilgan muomalasi hamda haqoratlaganligi ularning sha'ni va qadr-qimmatini hurmat qilmaslik va kamsitish hisoblanib, ularning konstitutsiyada mustahkamlangan konstitutsiyaviy huquqlarini buzmoqda. Bundan tashqari A.Samadov holatni video tasvirga olib uni o'zining shaxsiy blogiga joylaganligi bu **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 33-moddasi 2-qismida** belgilangan har kim istalgan axborotni olish, izlash va tarqatish huquqidan foydalanayotganligini ko'rsatadi, ya'ni maktab direktorining bu videoni noqonuniy deb hisoblaganligi asosli hisoblanmaydi. OAV vakillarining erkinligi hamda qonunga muvofiq ish olib borishliklari **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 81-moddasi 1-qismi** va "**Ommaviy axborot vositalari to'g'risida**"gi qonunning **5-moddasi 1-qismida** mustahkamlangan. Ya'ni vaziyatda ham OAV vakillarining qilayotgan ishlari qonuniy hisoblanadi. Sababi **O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaning 33-moddasi 2-qismida** axborotni olish, izlash va tarqatish boshqa shaxlarning huquq va erkinliklarini himoya qilish va boshqa qonun bilan belgilangan holatlarda cheklanishi mumkin. Bu holatda Maktab direktori mening huquqlarim buzilyapti deb vaj qilgan taqdirda ham lekin unday emas. Chunki yuqorida maktab direktorining qilgan ishi noqonuniy ekanligi ko'rsatib o'tdik. Demak, bu yerda Direktorning noqonuniy harakatlarini ommaga e'lon qilish, uning huquqlariga hech qanday putur yetkazmaydi balkim muammoni yechish uchun xizmat qiladi. Bundan tashqari ushbu qonunning **7-moddasiga** ko'ra ommaviy axborot vositalarini senzura qilishga yo'l qo'yilmasligi

normasi(**qoidasi**) mustahkamlangan. Ya'ni OAV vakillarining maktab direktorining harakatlarini "**senzura**" deb topib **prokuratura** organlariga qilgan shikoyatlari asosli bo'ladi.

Yuqoridagi kazusni shunchaki huquq normalari bilan emas, balki, huquq normalarini sharhlash asosida hamda vaziyatga bog'langan holda tahlil qilib berdik

R. MANSURXON